



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAUZUN Bin H.MUSTOFA**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duk Timur
Desa, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang,
Kabupaten Sampang/Dusun Dampol, Desa
Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten
Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Terdakwa yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 6 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukan Nomor 202/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 25 November 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZUN Bin H. MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana Surat Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa FAUZUN Bin H. MUSTOFA dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam.
 - 1 (satu) batang Kayu warna coklat panjang 75 cm diameter 4 cm.

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-99/SAMPANG/11/2024 Tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FAUZUN Bin H. MUSTOFA, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pekarangan rumah terdakwa yang terletak di Dusun Dampol, Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.20 WIB, saksi korban MASRUDIN als. NUDDIN mendatangi tersangka FAUZUN yang sedang ada di teras musholla rumahnya dan pada saat itu saksi MASRUDIN als. NUDDIN memegang sebatang kayu jati sambil mendekati terdakwa, pada saat saksi MASRUDIN als. NUDDIN menyapa terdakwa pada saat yang bersamaan terdakwa langsung mengambil clurit yang berada ditembok Musollah tepat disamping terdakwa duduk, mengingat pada hari Rabu Malam saksi MASRUDIN als. NUDDIN telah mengacak-acak kamar terdakwa, kemudian terjadi perkelahian diantara keduanya, dalam perkelahian tersebut saksi MASRUDIN als. NUDDIN terkena tebasan clurit yang dipegang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung kiri dan lengan kiri, lalu datang saksi HOLIS meleraikan serta menghalangi terdakwa yang terus menyerang saksi MASRUDIN als. NUDDIN yang sudah terluka.
- Setelah saksi HOLIS berhasil memisahkan terdakwa dan saksi MASRUDIN als. NUDDIN kemudian saksi meninggalkan tempat



tersebut dalam keadaan terluka, pulang kerumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian, selanjutnya saksi HOLIS mendatangi saksi MASRUDIN als. NUDDIN dirumahnya dan langsung membawanya ke RSUD Ketapang untuk mendapatkan penanganan medis.

- Bahwa dari Hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor : 400.7 / 377 / 434.203.100.2 / VSM /2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fertica Daures dokter pada RSUD Ketapang Sampang ditemukan :

- Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kiri dengan ukuran dua belas sentimeter;
- Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri atas dengan ukuran lima belas sentimeter ;
- Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri atas sendi siku dengan ukuran lima belas sentimeter

Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada punggung kiri dan anggota gerak atas ditemukan luka robek diduga bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa dengan luka pada punggung dan lengan kiri yang dialami oleh saksi MASRUDIN als. NUDDIN akibat sabitan clurit yang digunakan terdakwa perlu perawatan serius hingga kemudian saksi MASRUDIN als. NUDDIN dirujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya karena luka robek yang dialami saksi cukup parah dan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAUZUN Bin H. MUSTOFA, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pekarangan rumah terdakwa yang terletak di Dusun Dampol, Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang , dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.20 WIB, saksi korban MASRUDIN als. NUDDIN mendatangi tersangka FAUZUN yang sedang ada di teras musholla rumahnya, dan pada saat itu saksi MASRUDIN als. NUDDIN memegang sebatang kayu jati dan pada saat saksi MASRUDIN als. NUDDIN menyapa terdakwa pada saat yang bersamaan terdakwa langsung mengambil clurit yang ada tembok musollah, kemudian terjadi perkelahian diantara keduanya, dalam perkelahian tersebut saksi MASRUDIN als. NUDDIN terkena tebasan clurit yang dipegang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung kiri dan lengan kiri, lalu datang saksi HOLIS meleraikan serta menghalangi terdakwa yang terus menyerang saksi MASRUDIN als. NUDDIN yang sudah terluka.
- setelah saksi HOLIS berhasil memisahkan terdakwa dan saksi MASRUDIN als. NUDDIN kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan terluka, pulang kerumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian, selanjutnya saksi HOLIS mendatangi saksi MASRUDIN als. NUDDIN dirumahnya dan langsung membawanya ke RSUD Ketapang untuk mendapatkan penanganan medis.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor : 400.7 / 377 / 434.203.100.2 / VSM /2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fertica Daures dokter pada RSUD Ketapang Sampang ditemukan :
 - Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kiri dengan ukuran dua belas sentimeter;
 - Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri atas dengan ukuran lima belas sentimeter ;
 - Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri atas sendi siku dengan ukuran lima belas sentimeter;Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada punggung kiri dan anggota gerak atas ditemukan luka robek diduga bersentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa dengan luka pada punggung dan lengan kiri yang dialami oleh saksi MASRUDIN als. NUDDIN akibat sabetan clurit yang digunakan terdakwa perlu perawatan serius hingga kemudian saksi MASRUDIN als. NUDDIN dirujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya karena luka robek yang dialami saksi cukup parah.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syakur dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dampol, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa tindakan pembacokan oleh Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin yakni dilakukan seorang diri Terdakwa menggunakan senjata tajam sebilah celurit;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis pembacokan tersebut yakni saat bekerja di bengkel sepeda motor yang terletak di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada pukul 10.00 WIB tanggal 8 Agustus 2024 dimana mendapatkan informasi Terdakwa dan Masrudin Alias Nuddin telah bertengkar. Selanjutnya akibat dari pertengkaran dimaksud Masrudin Alias Nuddin menjalani perawatan di RSUD Ketapang. Kemudian saksi pergi ke RSUD Ketapang dan melihat Masrudin Alias Nuddin dalam perawatan dan kondisinya sadar meskipun seluruh badan di perban. Adapun sekitar pukul 11.15 WIB tanggal 8 Agustus 2024 yakni Masrudin Alias Nuddin dirujuk ke RSUD Sampang
- Bahwa tindakan pembacokan tersebut berkaitan dengan masalah hutang piutang, dimana Terdakwa memiliki hutang kepada Masrudin Alias Nuddin dan saat ditagih yakni Terdakwa tidak menerimanya. Selanjutnya terjadi perselisihan dan tindakan pembacokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal hutang antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin
- Bahwa akibat pembacokan tersebut yakni Masrudin Alias Nuddin dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya saksi tidak mengetahui kondisi Masrudin Alias Nuddin setelah keluar dari rumah sakit karena langsung dibawa ke rumah saudaranya di Lumajang untuk pemulihan kesehatan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik celurit yang digunakan Terdakwa untuk membacok Masrudin Alias Nuddin;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam merupakan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok Masrudin Alias Nuddin. Sedangkan barang bukti 1 (satu) batang Kayu warna coklat panjang 75 cm diameter 4 cm adalah kayu yang dipegang Masrudin Alias Nuddin untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Holis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dampol, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin menggunakan celurit dan dilakukan seorang diri oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui peristiwa pembacokan tersebut yakni saat saksi berada di dalam rumah mendengar suara seseorang meminta tolong. Kemudian saksi langsung keluar rumah dan menuju lokasi tempat suara meminta tolong berasal yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi. Selanjutnya saksi melihat antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin saling menyerang, dimana Terdakwa memegang celurit dan Masrudin Alias Nuddin memegang kayu. Bahwa Masrudin Alias Nuddin sudah dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah. Kemudian saksi melerainya dan berhasil menenangkan Terdakwa, sedangkan Masrudin Alias Nuddin pulang ke rumah saudaranya. Lalu saksi mendatangi Masrudin Alias Nuddin dirumah saudaranya yang berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian dan saksi membawa Terdakwa sendirian ke RSUD Ketapang menggunakan sepeda motor;



- Bahwa saat saksi meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin yakni posisi Terdakwa sedang mengacungkan celuritnya ke arah Masrudin Alias Nuddin. Selanjutnya saksi menyampaikan untuk berhenti dalam bahasa Madura, akan tetapi Terdakwa masih mengacungkan celuritnya ke arah Masrudin Alias Nuddin dan berusaha untuk menyerang Masrudin Alias Nuddin dengan melangkah mendekat ke arah Masrudin Alias Nuddin. Selanjutnya saksi menghadang Terdakwa dan mendorongnya ke belakang. Kemudian saksi mengarahkan Masrudin Alias Nuddin untuk meninggalkan tempat kejadian menuju tempat tantenya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Masrudin Alias Nuddin mengalami 3 (tiga) luka pada bagian lengan bahu kiri bagian belakang, siku tangan kiri dan punggung belakang bagian kiri;
- Bahwa berdasarkan informasi keluarga Terdakwa atas nama Abdus Salam yakni Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Masrudin Alias Nuddin dilatarbelakangi permasalahan hutang piutang antara Masrudin Alias Nuddin dengan Terdakwa. Demikian juga malam hari sebelum kejadian adanya silang pendapat antara Masrudin Alias Nuddin dengan Terdakwa mengenai permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Masrudin Alias Nuddin dirawat di rumah sakit sekitar 1 minggu dan selanjutnya saksi tidak mengetahui kondisi Masrudin Alias Nuddin setelah keluar dari rumah sakit karena langsung dibawa ke rumah saudaranya di Lumajang untuk pemulihan kesehatan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin sebelumnya dalam keseharian sering bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya yakni Terdakwa tidak pernah membawa celurit ketika akan keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam merupakan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok Masrudin Alias Nuddin. Sedangkan barang bukti 1 (satu) batang Kayu warna coklat panjang 75 cm diameter 4 cm adalah kayu yang dipegang Masrudin Alias Nuddin untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa dan keluarga Masrudin Alias Nuddin sudah terjadi perdamaian secara tertulis;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Masrudin Alias Nuddin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dampol, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi menggunakan celurit dan dilakukan seorang diri oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa menebas atau membacok celurit ke arah badan saksi hingga mengakibatkan 3 (tiga) luka pada punggung kiri bagian belakang, luka pada lengan tangan kiri bagian belakang dan luka pada siku tangan kiri bagian belakang sehingga saksi dirawat di Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya selama 4 (empat) hari karena mengalami luka parah dan sebelumnya telah dirawat dan dirujuk dari RSUD Ketapang serta RSUD Sampang. Adapun total saksi dirawat di rumah sakit selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa baru berhenti membacok celuritnya kepada saksi ketika Holis meleraikan Terdakwa dan saksi yang berkelahi. Selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit oleh Holis;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok saksi menggunakan celurit karena sebelum kejadian antara saksi dengan Terdakwa terdapat masalah hutang piutang. Selanjutnya saksi merusak kasur spon dan gitar Terdakwa menggunakan celurit pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kronologis pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi yakni saksi mendatangi Terdakwa yang berada di teras mushola keluarganya dengan tujuan kepada Terdakwa karena permasalahan sebelumnya dan saat itu saksi membawa sebatang kayu jati. Kemudian Terdakwa mengambil celurit dan selanjutnya antara saksi dengan Terdakwa terjadi perkelahian. Akibat perkelahian tersebut yakni saksi menderita luka dan datangnya Holis yang meleraikan perkelahian, dimana saat dileraikan yakni Terdakwa berusaha untuk menyerang kembali saksi. Selanjutnya saksi meninggalkan lokasi kejadian untuk berkunjung ke rumah saudara saksi yang berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian dan Holis datang ke rumah saudara saksi, serta selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi ke RSUD Ketapang. Adapun karena luka yang diderita parah selanjutnya dirujuk ke RSUD Sampang dan dirujuk kembali Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya;

- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam merupakan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok saksi. Sedangkan barang bukti 1 (satu) batang Kayu warna coklat panjang 75 cm diameter 4 cm adalah kayu yang dipegang saksi untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa dan sering beraktivitas bersama;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan keluarga Terdakwa selama kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 400.7/377/423.203.100.2/VSM/2024 tertanggal 8 Oktober 2024 yang diterbitkan RSUD Sampang yang kesimpulannya :

- A. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kiri dengan ukuran luka dua belas sentimeter
- B. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri atas dengan ukuran lima belas sentimeter
- C. Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri diatas sendi siku dengan ukuran lima belas sentimeter

Dari hasil pemeriksaan pada punggung kiri dan anggota gerak atas ditemukan luka robek diduga bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dampol, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB;

- Bahwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin menggunakan celurit dan dilakukan seorang diri oleh Terdakwa. Demikian juga Terdakwa dalam keadaan sadar ketika membacokkan celurit ke Masrudin Alias Nuddin;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa membacokkan celurit ke tubuh Masrudin Alias Nuddin yakni Terdakwa sedang duduk di Musholla sembari bermain handphone dan dari arah belakang mendengar suara Masrudin Alias Nuddin berteriak sambil hendak memukul Terdakwa menggunakan kayu. Adapun secara reflek Terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit yang digantung di Musholla dan turun di Musholla. Bahwa setelah berhadapan dengan Masrudin Alias Nuddin yakni Terdakwa membuka sarung celurit dan menebaskan ke arah tubuh Masrudin Alias Nuddin karena Terdakwa terus diserang oleh Masrudin Alias Nuddin. Selanjutnya perbuatan Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin tersebut dileraikan oleh Holis dan Terdakwa pergi masuk ke dalam rumah, sedangkan Masrudin Alias Nuddin pergi ke arah selatan dari lokasi kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa tebasan celurit yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin mengenai tubuh Masrudin sebanyak 3 (tiga) kali yakni bagian tangan kiri sebanyak dua kali dan punggung belakang sebanyak satu kali;
- Bahwa Masrudin Alias Nuddin melakukan juga perlawanan kepada Terdakwa saat dibacokkan celurit yakni dengan menangkisnya menggunakan kayu yang dibawa Masrudin Alias Nuddin
- Bahwa Masrudin Alias Nuddin melakukan tindakan memberantakan kamar Terdakwa, merusak kasur spon dan gitar milik Terdakwa menggunakan celurit
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Masrudin sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok Masrudin Alias Nuddin. Sedangkan barang bukti 1 (satu) batang Kayu warna coklat panjang 75 cm diameter 4 cm adalah kayu yang dipegang Masrudin Alias Nuddin untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Surat pernyataan perjanjian perdamaian antara Fauzun dengan Seinuddin (Nuddin) tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat beserta dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang $\pm$ 75 cm, diameter $\pm$ 4 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penebasan menggunakan senjata tajam jenis celurit secara berulang kali kepada Saksi Masrudin Alias Nuddin di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dampol, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB. Adapun tindakan pembacokan tersebut terjadi saat adanya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin, dimana Terdakwa membawa barang bukti sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan Masrudin Alias Nuddin membawa barang bukti 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang $\pm$ 75 cm, diameter $\pm$ 4 cm;

- Bahwa benar pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin dilakukan seorang diri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Masrudin Alias Nuddin mengalami 3 (tiga) luka yakni luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kiri dengan ukuran luka dua belas sentimeter, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri atas dengan ukuran lima belas sentimeter dan luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri diatas sendi siku dengan ukuran lima belas sentimeter;
- Bahwa benar Terdakwa menghentikan perbuatan membacok celurit kepada Masrudin Alias Nuddin setelah dilerai atau ditengahi oleh Saksi Holis. Bahkan setelah dilerai oleh Saksi Holis yakni Terdakwa masih berusaha untuk menyerang Masrudin Alias Nuddin;
- Bahwa benar Terdakwa membacok Masrudin Alias Nuddin secara berkali-kali karena sebelumnya ada keributan mengenai permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin, dimana Terdakwa masih memiliki hutang kepada Masrudin Alias Nuddin sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu saksi Masrudin Alias Nuddin telah melakukan tindakan merusak gitar dan kasur spon milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yakni Masrudin Alias Nuddin dirawat dan dirujuk ke beberapa rumah sakit selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar sebelum peristiwa ini yakni Terdakwa dan Masrudin Alias Nuddin sering beraktivitas bersama;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Masrudin Alias Nuddin dengan Terdakwa atas peristiwa penebasan celurit yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sesuai 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **FAUZUN Bin H.MUSTOFA**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat



dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (poeging) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal tertentu sebagai tujuannya atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dilakukan permulaan perbuatan akan tetapi tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan oleh sebab lainnya yang timbul kemudian. Adapun elemen atau syarat yang harus dimiliki dalam percobaan yakni niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, sudah memulai melakukan perbuatan kejahatan dan perbuatan kejahatan tidak sampai selesai terlaksana oleh karena terhalang sebab yang timbul kemudian, yang mana bukan terhenti karena kemauan penjahat tersebut

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet*



bijzekerheidbewustzijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebagaimana dijelaskan dalam *memorie van toelichting* yakni kesengajaan untuk melakukan kejahatan haruslah dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku kejahatan. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana orang tersebut menyadari akibat yang pasti akan timbul (terjadi) atau dapat terjadi karena tindakan yang akan atau sedang akan dilakukan. Demikian juga akibat yang terjadi dari tindakan orang yang melakukan kejahatan memang dikehendakinya. Sedangkan untuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) adalah kesengajaan dari pelaku kejahatan yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pelaku tersebut memiliki kesadaran terhadap suatu akibat dari tindakannya, termasuk akibat lain yang pasti terjadi meskipun tindakannya tidak bertujuan pada akibat lain dimaksud. Adapun untuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesengajaan pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana pelaku tersebut mempunyai kesadaran akan kemungkinan yang terjadinya akibat lain dari perbuatannya tersebut dan adanya kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku tindak pidana membatalkan niatnya melakukan tindak pidana dan akhirnya akibat lain tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain menurut Adami Chazawi wajib terpenuhi 3 (tiga) syarat yakni adanya wujud perbuatan yang dilakukan, adanya kematian orang lain dan terdapat hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang lain. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa merampas nyawa orang lain yang diatur dalam Pasal 338 KUHP termasuk delik materil karena menghendaki akibat dari suatu tindakan yang berupa hilangnya nyawa atau kematian orang lain. Dengan demikian dalam perbuatan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana yakni pelaku dengan sengaja menghendaki tindakan menghilangkan nyawa tersebut dan mengetahuinya (*willen en wetten*) bahwa tindakannya bertujuan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penebasan menggunakan senjata tajam jenis celurit secara berulang kali kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrudin Alias Nuddin di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dampol, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB. Adapun tindakan pembacokan tersebut terjadi saat adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin, dimana Terdakwa membawa barang bukti Sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan Masrudin Alias Nuddin membawa barang bukti 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang $\pm$ 75 cm, diameter $\pm$ 4 cm. Adapun pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin dilakukan seorang diri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Masrudin Alias Nuddin mengalami 3 (tiga) luka yakni luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kiri dengan ukuran luka dua belas sentimeter, luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri atas dengan ukuran lima belas sentimeter dan luka terbuka tepi rata sudut tajam pada bagian lengan kiri diatas sendi siku dengan ukuran lima belas sentimeter. Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatan membacok celurit kepada Masrudin Alias Nuddin setelah dilerai atau ditengahi oleh Saksi Holis. Bahkan setelah dilerai oleh Saksi Holis yakni Terdakwa masih berusaha untuk menyerang Masrudin Alias Nuddin. Adapun Terdakwa membacok Masrudin Alias Nuddin secara berkali-kali karena sebelumnya ada keributan mengenai permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin, dimana Terdakwa masih memiliki hutang kepada Masrudin Alias Nuddin sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu saksi Masrudin Alias Nuddin telah melakukan tindakan merusak gitar dan kasur spon milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yakni Masrudin Alias Nuddin dirawat dan dirujuk ke beberapa rumah sakit selama 7 (tujuh) hari. Adapun sebelum peristiwa ini yakni Terdakwa dan Masrudin Alias Nuddin sering beraktivitas bersama. Demikian juga sudah ada perdamaian antara Masrudin Alias Nuddin dengan Terdakwa atas peristiwa penebasan celurit yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa telah melakukan penebasan kepada Masrudin Alias Nuddin berulang kali menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai beberapa bagian tubuh Masrudin Alias Nuddin yakni punggung kiri serta dua bagian lengan kiri

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrudin Alias Nuddin di perkarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dampol, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB. Adapun penebasan celurit tersebut baru selesai setelah dileraikan oleh Saksi Holis ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa yang membawa celurit dan Masrudin Alias Nuddin membawa sebatang kayu, bahkan Terdakwa masih berusaha untuk menyerang Masrudin Alias Nuddin meskipun telah dileraikan oleh Saksi Holis. Hal mana diperkuat dengan keterangan Saksi Holis yang pada pokoknya menjelaskan saat saksi Holis meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin yakni posisi Terdakwa sedang mengacungkan celuritnya ke arah Masrudin Alias Nuddin. Selanjutnya saksi Holis menyampaikan untuk berhenti dalam bahasa Madura, akan tetapi Terdakwa masih mengacungkan celuritnya ke arah Masrudin Alias Nuddin dan berusaha untuk menyerang Masrudin Alias Nuddin dengan melangkah mendekat ke arah Masrudin Alias Nuddin. Selanjutnya saksi Holis menghadang Terdakwa dan mendorongnya ke belakang. Kemudian saksi Holis mengarahkan Masrudin Alias Nuddin untuk meninggalkan tempat kejadian menuju tempat tantenya. Selanjutnya Saksi Holis mendatangi Masrudin Alias Nuddin di rumah saudaranya yang berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian dan selanjutnya saksi Holis membawa Terdakwa sendirian ke RSUD Ketapang menggunakan sepeda motor. Selain itu diperkuat juga oleh keterangan saksi Holis pada pokoknya menjelaskan sebelum meleraikan keributan Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin yakni melihat antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin saling menyerang, dimana Terdakwa memegang celurit dan Masrudin Alias Nuddin memegang kayu. Adapun Masrudin Alias Nuddin sudah dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi Holis meleraikannya. Bahkan sesuai fakta persidangan harus mengalami perawatan di beberapa rumah sakit selama 7 (tujuh) hari akibat perbuatan Terdakwa. Sehingga menjadi petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa menebas celurit tidaklah akan terhenti bilamana tidak ada pihak *in casu* saksi Holis yang menghentikannya dengan meleraikan keributan Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin dan juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa bilamana tidak segera dibawa ke rumah sakit karena setelah dibawa ke rumah sakit harus mengalami perawatan selama 7 (tujuh) hari di beberapa rumah sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menebas atau menebas berulang kali celurit ke bagian tubuh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrudin Alias Nuddin menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) hilangnya nyawa dari Saksi Masrudin Alias Nuddin. Namun tujuan hilangnya nyawa Saksi Masrudin Alias Nuddin terhenti tanpa kehendak dari Terdakwa dikarenakan telah dileraikan oleh Saksi Holis dan selanjutnya Masrudin Alias Nuddin dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sehingga tidaklah tercapai meninggalnya Saksi Masrudin Alias Nuddin akibat tindakan penebasan berulang kali menggunakan senjata tajam jenis celurit oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur **percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud terqualifikasi sebagai perbuatan yang keji dan tidak berprikemanusiaan karena berusaha untuk menghilangkan nyawa orang lain secara sadar dengan melakukan beberapa kali tindakan kekerasan menggunakan celurit yang dimaksudkan dan ditujukan untuk hilangnya nyawa Saksi Masrudin Alias Nuddin, akan tetapi terhenti tanpa kehendak Terdakwa karena telah dileraikan antara Terdakwa dengan Saksi Masrudin Alias Nuddin oleh Saksi Holis dan selanjutnya Saksi Masrudin Alias Nuddin dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Bahkan sesuai fakta persidangan harus mengalami perawatan di beberapa rumah sakit selama 7 (tujuh) hari akibat perbuatan Terdakwa, maka dapat ditarik kesimpulan bilamana tidak segera dileraikan dan Masrudin Alias Nuddin dibawa ke rumah sakit dapat mengakibatkan hilangnya nyawa pada diri Masrudin Alias Nuddin. Bahwa selain larangan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam ketentuan KUHPidana. Demikian juga perbuatan Terdakwa kepada Saksi Masrudin Alias Nuddin merupakan tindakan yang kejam dan tidak manusiawi, yang mana melanggar kaidah hak asasi manusia dikarenakan setiap manusia berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Masrudin Alias Nuddin tersebut selain melanggar ketentuan Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana, dimana bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melakukan penebasan berulang kali ke bagian tubuh Saksi Masrudin Alias Nuddin menggunakan celurit dimaksud merupakan tindakan kejam yang dari perspektif teologis *in casu* agama Islam yang dianut oleh Terdakwa merupakan perbuatan zalim yang dilarang oleh ketentuan agama Islam. Adapun dalam Agama Islam perbuatan yang zalim niscaya akan mendapatkan azab yang besar sebagaimana Al Quran Surat Furqon Ayat 19. Adapun kezaliman akan mendapatkan ancaman doa dari orang yang dizaliminya dan doa orang yang terzalimi akan dikabulkan oleh ALLAH SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sabda "*dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan ALLAH SWT*" (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin atas peristiwa penebasan menggunakan celurit yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin. Hal mana akan menjadi salah satu landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, dikarenakan perdamaian adalah bagian dari nilai-nilai kearifan lokal yang efektif digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum dan sudah diadopsi oleh masyarakat bahkan sebelum adanya negara Indonesia melalui peradilan adat, yang mana saat ini diberlakukan kembali dalam peradilan pidana modern melalui penyelesaian menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Meskipun dalam konteks hukum pidana Indonesia saat ini, bahwa perdamaian atas tindakan percobaan pembunuhan *in casu* Pasal 338 jo 53 Ayat 1 KUHP bukanlah termasuk dalam tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu seharusnya perdamaian terjadi antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin dilakukan sebelum terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin yang mengakibatkan adanya penebasan yang dilakukan Terdakwa kepada Masrudin Alias Nuddin, apalagi yang menjadi pangkal keributan adalah masalah hutang piutang yang nominalnya tidak besar *in casu* Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah antar kedua belah



pihak. Sedangkan untuk pengrusakan benda gitar serta kasur spon Terdakwa yang dilakukan Masrudin Alias Nuddin seharusnya Terdakwa mengambil langkah hukum melaporkan Masrudin Alias Nuddin dengan dugaan tindak pidana pengrusakan benda yang melanggar ketentuan Pasal 406 KUHP dan bukanlah melakukan penebasan menggunakan celurit kepada diri Masrudin Alias Nuddin serta menghindari perkelahian yang tidak seimbang dengan Masrudin Alias Nuddin yang hanya membawa sebatang kayu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang juga termasuk tindakan kejam dan tidak manusiawi yang melanggar kaidah Hak Asasi Manusia serta ketentuan Agama Islam yang dianut Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan perkara *a quo*. Demikian juga perdamaian antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin yang akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan yang akan dijalankan Terdakwa. Sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat beserta dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam dan 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang ± 75 cm, diameter ± 4 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya



keseluruhan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan hukum nasional, kaidah hak asasi manusia dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara kejam dan tidak manusiawi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan fisik pada diri Saksi Masrudin Alias Nuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Masrudin Alias Nuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 *jo* Pasal 53 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZUN Bin H. MUSTOFA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi warna hitam dengan Panjang 58 Cm, Lebar 4 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat beserta dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam;
 - 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang $\pm$ 75 cm, diameter $\pm$ 4 cm



Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Eliyas Eko Setyo S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan M. Hendra Corodova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rabik, S.H.